



PUTUSAN
Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Prof Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H.,**
2. **EDWARD SARDONO TEDJOSAPUTRO,**
3. **STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO,**
4. **WIDJADJA TEDJOSAPUTRO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 22, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husen Ungai, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Husein Ungai & Partners, berkantor di Jalan Sultan Agung, Nomor 104 F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2025;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

terhadap

IMAM SETIADI, S.H., dan EKO ROESANTO FIARYANTO, S.H., M.H., Selaku Kurator Dalam Perkara Kepailitan CV SEMPURNA BOGA MAKMUR, PO RAGIL BEDJO PURNOMO dan Ny. LIEM LILIANA YULIA (Dalam Pailit), berkantor di Ruko Mega Peterongan, Jalan Kanal, Nomor 5C, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arina El Haque Mafazatin, S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ER-Roef & Associates, berkantor di Jalan Klipang Pesona Asri Residence, Kaveling 139, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



D a n:

1. **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, yang diwakili oleh Group Head pada Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dedy Teguh Krisnawan, S.H., berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramandha Cipta Putra F., S.H., Department Head pada Loan Workout & Commercial Litigation Department-Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan kawan-kawan, berkantor di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2025;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 1D, Gedung Keuangan Negara Semarang II, Lantai 4, Semarang;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 23, Kelurahan Karang Kidul, Kota Semarang;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan lain-lain yang telah dilakukan perbaikan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar (*good opposant*);

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak berhak untuk menguasai dokumen-dokumen berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, a.n. Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit), yang terletak di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok VII, Ngaliyan, Kota Semarang, serta pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015;
4. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, menyerahkannya kepada Penggugat (Kurator CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia) dokumen-dokumen kepemilikan beserta dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan pengikatan hak tanggungan atas harta pailit berupa:
 - Tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok VII, Ngaliyan, Kota Semarang, Sertipikat Hak Milik Nomor 2738, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, a.n. Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit), dengan luas keseluruhan + 9.014 m², serta pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015;
5. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta aparat hukum yang berwenang lainnya untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



6. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum dibebankan kepada harta pailit;

Atau:

Bilamana Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q. Yth. Majelis Hakim Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat II, III, IV, V, dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, III, IV, V:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan *error in persona* dan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat II, III, IV dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam jual beli 8 (delapan) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak menahan surat-surat asli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor



- 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dan dokumen-dokumen lainnya;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 27/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 28/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 29/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 30/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 31/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 32/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 33/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 34/2015, tanggal 17 Februari 2015, yang semuanya dibuat oleh/di hadapan Indah Indriani, S.H., PPAT di Kota Semarang, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor 660/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 661/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 662/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 663/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 664/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 665/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 666/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 667/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang semuanya dibuat oleh/di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015, adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) sebagai harta pailit (*boedel* pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit) oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk (Tergugat I) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) adalah bukan merupakan harta pailit (*boedel* pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit);
9. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencoret dan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dari daftar harta pailit (*boedel* pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit);
10. Menyatakan batal dan tidak sah daftar harta pailit (*boedel* pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit) yang dibuat oleh Penggugat yang menyangkut aset berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit);

11. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dan merubah kembali menjadi atas nama 1. Edward Sardono Tedjosaputro (Penggugat Rekonvensi II), 2. Stefanus Yuwono Tedjosaputro (Penggugat Rekonvensi III), dan 3. Widjaja Tedjosaputro (Penggugat Rekonvensi IV);
12. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg, tanggal 19 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar (*good opposant*);
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak berhak untuk menguasai dokumen-dokumen berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739,

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Sertipikat Hak Milik Nomor 2740, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, a.n. Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit), yang terletak di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok VII, Ngaliyan, Kota Semarang, serta pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015;

4. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, menyerahkannya kepada Penggugat (Kurator CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia) dokumen-dokumen kepemilikan beserta dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan pengikatan hak tanggungan atas harta pailit berupa:

- Tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok VII, Ngaliyan, Kota Semarang, Sertipikat Hak Milik Nomor 2738, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, a.n. Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dengan luas keseluruhan + 9.014 m², serta pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015;

5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, dan V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.500,00 (enam ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut, telah diajukan kasasi dan

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, tanggal 25 September 2025, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Prof Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., 2. Edward Sardono Tedjosaputro, 3. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, 4. Widjadja Tedjosaputro tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg, tanggal 19 Mei 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak berhak untuk menguasai dokumen-dokumen berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, a.n. Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit), yang terletak di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Blok VII, Ngaliyan, Kota Semarang, serta pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015;
3. Memerintahkan secara hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, menyerahkannya kepada Penggugat (Kurator CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia) dokumen-dokumen kepemilikan beserta dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan pengikatan hak tanggungan atas harta pailit berupa:
 - Tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Industri Candi

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Gatot Subroto, Blok VII, Ngaliyan, Kota Semarang, Sertipikat Hak Milik Nomor 2738, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, a.n. Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dengan luas keseluruhan $\pm 9.014 \text{ m}^2$, serta pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015;

4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, tanggal 25 September 2025 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui surat tercatat pada tanggal 29 Oktober 2025, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2025, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/PK/2025/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Negeri Semarang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 November 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Tergugat II, III, IV, dan V Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, tanggal 25 September 2025;

Mengadili Kembali:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, III, IV, dan V/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali membayar seluruh biaya perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam jual beli 8 (delapan) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor



2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak menahan Surat-surat asli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dan dokumen-dokumen lainnya;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 27/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 28/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 29/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 30/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 31/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 32/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 33/2015, tanggal 17 Februari 2015, Akta Jual Beli Nomor 34/2015, tanggal 17 Februari 2015, yang semuanya dibuat oleh/di hadapan Indah Indriani, S.H., PPAT di Kota Semarang, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor 660/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 661/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 662/ 2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 663/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 664/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 665/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak Tanggungan Nomor 666/2015, tanggal 20 Mei 2015, Akta Hak



Tanggungan Nomor 667/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang semuanya dibuat oleh/di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Notaris di Kota Semarang, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan SHT I Nomor 6583/2015, SHT I Nomor 6657/2015, SHT I Nomor 6631/2015, SHT I Nomor 6643/2015, SHT I Nomor 6640/2015, SHT I Nomor 7209/2015, SHT I Nomor 6632/2015, SHT I Nomor 6548/2015, adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan pendaftaran Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) sebagai harta pailit (budel pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit) oleh PT Bank Madiri Persero Tbk (Tergugat I) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) adalah bukan merupakan harta pailit (budel pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit);
9. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencoret dan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dari daftar harta pailit (budel pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit);

10. Menyatakan batal dan tidak sah daftar harta pailit (budel pailit) CV Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit) yang dibuat oleh Penggugat yang menyangkut aset berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit);
11. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2738/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2739/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2740/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2741/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2746/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2747/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2655/Ngaliyan, Sertipikat Hak Milik Nomor 2656/Ngaliyan, yang tercatat atas nama PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) dan merubah kembali menjadi atas nama 1. Edward Sardono Tedjosaputro (Penggugat Rekonvensi II), 2. Stefanus Yuwono Tedjosaputro (Penggugat Rekonvensi III), dan 3. Widjaja Tedjosaputro (Penggugat Rekonvensi IV);
12. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan hukum dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 24 November 2025 dan 25 November 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* yang memperbaiki putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (dalam hal ini selaku suami dan/atau anak-anak dari Tergugat II) mengakui mempunyai dan/atau memiliki tagihan utang kepada PO Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga atas dasar pengakuan adanya piutang tersebut, maka ditahan dokumen-dokumen sertifikat hak milik pada Tergugat II karena belum dibayar kekurangan pembelian tanah;

Bahwa PO Ragil Bedjo Purnomo dalam keadaan pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *juncto* 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg, tanggal 17 Juli 2020, sehingga alasan menahan dokumen termasuk sertifikat tidak dapat dibenarkan, karena semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya dan dokumen pendukungnya termasuk Tergugat II selaku Kreditor kepada Kurator. Hal demikian adalah sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan "Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda";

Bahwa dalam perkara ini Tergugat II, III, IV, V tidak mengajukan bukti adanya hak retensi sebagaimana dimaksud Pasal 1812 KUHPerdara, para pihak termasuk Para Tergugat yang merasa memiliki tagihan dapat mengajukan tagihan dan mencocokkan piutangnya sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa demikian pula terhadap alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan tentang adanya eksepsi telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 27, dalam perkara kepailitan tidak dikenal adanya eksepsi kecuali eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Prof Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H., dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Prof Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, S.H., M.H.**, 2. **EDWARD SARDONO TEDJOSAPUTRO**, 3. **STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO**, 4. **WIDJADJA TEDJOSAPUTRO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Pailit/2026



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp 8.980.000,00 +
Jumlah	: Rp 9.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001